التوضيحات المسددة

لمسائل القيلات المعتمدة

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا وبعد،،،

فهذه رسالة لطيفة وجيزة، فيها فوائد مهمة لطلاب الفقه الشافعي عامة، ودارسي "المنهاج" خاصة، ضمّنت فيها توجيه "القيلات المعتمدة"، وهي مسائل ضعفها النووي، وتعقبه من بعده من أئمة الفقه فيها، نظمها العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي تـ 1410هـ، مفتي الشافعية في الحرم واليمن، وشرحها العلامة صالح بن أحمد العيدروس في "إسعاف المحتاج إلى شرح منظومة القيلات المرجحة في المنهاج"، ثم اختصره وزاد عليه بعض التوضيحات طلال جاسر النداوي بـ"كنز الراغبين إلى شرح منظومة القيلات المرجحة في منهاج الطالبين"، فرأيت كلامهم يدور على بيان من تعقب النووي باختصار شديد، دون مزيد من توثيق الأقوال، وبيان وجه ذلك.

وقد كانت تمر عليّ هذه المسائل في دراسة المنهاج منذ عشر سنين، ولما بدأت بجمع "بغية المحتاج" وجدت أت هذه المسائل التي تضمنتها "منظومة القيلات المعتمدة" إلا مسائل قليلة، فأحببت النظر في بقيتها، وإخراجها مختصرة، لتعم الفائدة.

واعلم أن مسائل "القيلات المعتمدة" في هذه المنظومة مما اختلف فيها قول النووي، فصصح "الروضة" خلاف ما صححه في "المنهاج"، فاختار بعض من بعده ما صححه في "روضة الطالبين"، إما لموافقته لنص الشافعي، وإما لأنه قول الأكثرين، أو لسبب آخر من أسباب الترجيح.

واعلم أن النووي في "المنهاج" تبع الرافعي في "المحرر"، وتبع في "الروضة" الرافعي في "الشرح الكبير" غالبا، و"الشرح الصغير" ألفه بعد الشرح الكبير، وصرح فيه بالترجيح في جملة من هذه المسائل كما ينقله الإسنوي عنه، وكأن النووي اعتمد عليه في ترجيح ما لم يصرح الرافعي بترجيحه في "الشرح الكبير"، ولم أقف على الشرح الصغير مطبوعا، وإلا لنقلت منه بحروفه، لأن نقل الإسنوي يكون بالمعنى في كثير من الحالات.

ولو أن بعض المشايخ وطلبة العلم اعتنى بجمع مسائل الخلاف بين "المنهاج" و"الروضة" وتحرير الصواب في ذلك، لكان عملا جليلا نافعا لدراسي المعتمد في المذهب، وربما كان يغني عن كثير من الأبحاث حول "المنهاج".

واعلم أيضا أن "القيلات المعتمدة" ليست مقصورة في مسائل هذه المنظومة، فقد جمع بعض المشايخ قرابة خمسين مسألة، ضعفها النووي

وهي معتمدة، ونظمها في مائتين وخمسين بيتا، وسماه " كفاية الطلاب إلى مقام الانتهاج لمعرفة الصواب المضعف في المنهاج"، وهي للشيخ السيد برهان الدين بن محمد البرهاني الحسني، وقرظه كل من الشيخ محمد أحمد محمد عاموه، والشيخ درويش سليمان يحيى وافي، والشيخ عييد محمد أحمد جماعي مقبولي الأهدل، والشيخ علي محمد علي غضابي.

عملي في هذه الرسالة:

عملي في هذه الرسالة يقوم على الترتيب الآتي:

أولا: نص المنظومة في المسألة.

ثانيا: نص كلام النووي مع بعض ما قبله مما يتضح به المراد، وفي الهامش أذكر كلام الرافعي في المحرر.

ثالثا: ذكر قول النووي في الروضة مما يخالف ما هنا، واعتني أيضا بذكر كلام الرافعي لا سيما إن كان موافقا لما قاله النووي في الروضة.

رابعا: ذكر من انتقدها، ونبّه على ضعفها باختصار حسب الإمكان، تحت عنوان "تعقيب".

خامسا: تحقيق المسألة بالنظر في مستند الأقوال، وتمييز ما هو منصوص للشافعي، وما هو من اجتهاد الأصحاب، والتخريجُ على أقوال الشافعي، وقواعد المذهب، مما يعين دراسها على معرفة أصول المسائل، وما هو مبني على مسألة أخرى قد تكون هي بذاتها ضعيفة، أو مخالفة لنصوص إمام المذهب رحمه الله تعالى، وذلك تحت عنوان "تحرير".

وإذا كانت المسألة من مسائل "بغية المحتاج" نقلت فيها نص الشافعي أو بعض نصوصه، وشيئا من أقوال الأصحاب، ثم أحلت على "البغية" في التفصيل لمن رغب فيه، وذلك طلبا للاختصار، وسميت هذه الرسالة اللطيفة بـ "التوضيحات المسددة لمسائل القيلات المعتمدة".

وقد ترددت في ضمّ مسائل منظومة " كفاية الطلاب" لهذا الكتاب، فخشيت من طول البحث، وتشتت الطالب في مراجعة المسائل، أو المسالة التي يحتاجها، فأجّلت النظر في نظم " كفاية الطلاب" لدراسة أخرى إن شاء الله تعالى.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

المسألة الأولى: في زكاة التجارة

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

فأول منه حواه فصل شرط الزكاة في التجار الحول

وهاك نصه بلفظ: "**قيلا** **تخير المالكُ**" يا نبيلا

وهذه المسألة الأولى هي قول النووي في المنهاج (1/ 395 ط. الحداد): "فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به، فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء، وقيل: يتخير المالك"[1].

قال أبو عبد الباري:

ما رجحه النووي في "المنهاج" تبعا للرافعي في "المحرر"، قد رجح خلافه في الروضة فقال (2/ 275-276): "وإن بلغ بهما فأوجه:

أصحها: يتخير المالك فيقوم بما شاء منهما.

---

[1] وقال الرافعي في المحرر (ص339 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): "وإن بلغ بهما قوم بما هو أنفع للمساكين في أولى الوجهين، وفي الثاني: يتخير المالك".

والثاني: يراعي الأغبط للمساكين.

والثالث: يتعين التقويم بالدراهم؛ لأنها أرفق.

والرابع: يقوم بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه".

وأما الرافعي فلم يصرح بالترجيح في الشرح الكبير (3/118-119) وإنما حكى الوجوه الأربعة المتقدمة في كلام النووي، لكن حكى الإسنوي في المهمات (3/646) عن الشرح الصغير للرافعي أنه رجح أحد الوجهين الأول وهو: تخيير المالك، والثاني وهو: الأغبط للفقراء.

وهو ما يفهم من صنيعه في الشرح الكبير (3/119) فإنه قال: " وما ذكراه يعتضد بأن الأظهر في اجتماع الحقاق، وبنات اللبون رعاية الأغبط، وما ذكره غيرهما يعتضد؛ لأن الأظهر في الجبران أن الخيار في تعيين الشاتين والدراهم إلى المعطي".

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

حكى ابن الرفعة في الكفاية (5/456-457) الوجوه الأربعة، وكلامه قريب من كلام الرافعي، لأنه قال في الأول وهو مراعاة الأنفع للمساكين: "

وهو معتضد بأن الأظهر في اجتماع الحقاق وبنات اللبون رعاية الأغبط للمساكين، وهو الذي يقتضي إيراد الإمام ترجيحه".

وقال في الرابع، وهو تخيير المالك: "وهو الذي صححه الشيخ أبو حامد، وتبعه في "الشامل" و"البحر"، وقال البندنيجي: إنه المذهب".

ثم جاء الإسنوي فذكر الخلاف في المهمات (3/645-646) وجعل تخيير المالك الأول، ومراعاة الأنفع للمساكين الثاني، ثم قال: "فيه أمران: أحدهما: أن كلامه يشعر بأن الأكثرين على الأول، ورجح في "المحرر" الثاني فقال: الأولى اعتبار الأغبط.

وقال في "الشرح الصغير": الأرجح أحدهما يعني الأول أو الثاني، ولم يزد على ذلك.

وصرح النووي في "الروضة" بتصحيح ما أشعر به كلام الشرح فقال: الأصح التخيير.

وصرح في "المنهاج" بما يقتضيه كلام "المحرر" فوقع في صريح التناقض، وكلامه في "شرح المهذب" يشعر برجحان التخيير كما في "الروضة"، وإذا استحضرت كلام أصل هذه الكتب ومبسوطها وهو "الشرح الكبير" علمت أن الأكثرين على التخيير، فلتكن الفتوى عليه".

وتبعه على ذلك جملة من شراح المنهاج، فقال المحلي في كنز الراغبين (427/1):" وصححه في أصل الروضة، لنقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني، وتصحيح الأول عن إيراد الإمام والبغوي، وعبر عنه في المحرر بـ(أولى الوجهين)".

وقال الهيتمي في التحفة (302/3):" (وقيل يتخير المالك) فيقوم بأيهما شاء كمعطي الجبران، وصححه في أصل الروضة، واقتضاه كلام المجموع وغيره، واعتمده الإسنوي وغيره.

ويؤيده ما يأتي في الفطرة في أقوات لا غالب فيها أنه يتخير ولا يتعين الأنفع، وعليه ففارق اجتماع ما ذكر بأن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فسومح هنا أكثر".

وقال الرملي في نهاية المحتاج (106/3-107):" (وقيل: يتخير المالك) فيقوم بأيهما شاء كما في شاتي الجبران ودراهمه، وهذا ما صححه في أصل الروضة، ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني.

قال في المهمات: وعليه الأكثر، فلتكن الفتوى عليه، وجرى عليه الأذرعي وهو المعتمد، ويفرق بين هذه وبين اجتماع الحقاق وبنات اللبون بأن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة، فلم يجب التقويم بالأنفع، كما لا

يجب على المالك الشراء بالأنفع، ليقوم به عند آخر الحول" ونحوه في المغني (109/2) للخطيب الشربيني، وبداية المحتاج (520/1) لابن قاضي شهبة.

تحرير

قال أبو عبد الباري:

هذه هي النقول المتعلقة بترجيح تخيير المالك بين النقدين إذا بلغ بهما، ولم يكن أحدهما أغلب، ومدار المسألة على أمرين:

الأول: اختلاف قول النووي تبعا للرافعي، فصححا في الشرح الكبير والروضة التخيير، وصححا في المحرر والمنهاج الأغبط للفقراء، ولكل من الترجيحين وجه، وقاله من يقتدى به.

ووجه هذا الأمر أنه لابد من الترجيح في اختلاف قول الشيخين في كتبهما، فأيهما يرجح؟.

الثاني: ترجيح التخيير، لأنه ترجيح العراقيين، والروياني من المراوزة، فهل ذلك من وجوه الترجيح؟.

هذا محل النظر، ولم أر من ذكر أن ما رجحه موافق لنص الشافعي، ولا من قال إن ما رجحه هو قول الأكثرين إلا استنباطا، أو ذكر دليلا يعتمد عليه.

قال أبو عبد الباري:

إذا نظرنا للنظائر في فقه الزكاة عند أصحابنا وجدنا أن الأشبه بالصواب تخيير المالك، والعمل بالأرفق له، ومن هذه النظائر:

- إذا وجبت زكاة الفطر في غالب قوت البلد، وكان الغالب أكثر من صنف، فإن المزكي هو الذي يختار الصنف الذي يدفعه، سواء كان أغبط للفقراء أم لا، وقياس ذلك أن المالك يتخير فيما إذا استوى النقدان في الرواج، وكان كل منهما تؤدى به الزكاة كأصناف زكاة الفطر.
- وإذا وجبت الزكاة في المال، وكان عند المالك السن الواجب عليه من الماشية، تخير ما يدفعه، ولا يؤخذ منه كرائم أمواله إلا إذا شاء هو، ولا يختار المصدق من غير كرائم الأموال، بل الخيار متروك للمالك بشرط أن يكون ما يدفعه للساعي مما تتوفر فيه شروط الزكاة، وذلك للرفق به.
- وإذا لم يكن عند المزكي ما وجب عليه، وصار إلى البديل مع الجبران، فهو الذي يختار بين الدراهم والشاة، وذلك للرفق به.

وإلى هذه الصور وغيرها أشار الإمام في النهاية (3/297) عند حكاية هذا القول فقال: " وهذا لا يعدم نظيرا في قواعد الزكاة، فإنا ذكرنا إن الخيار بين الشاتين والعشرين في الجبران إلى المعطي، ولا نظر إلى الأنفع، وذكرنا ترددا في مثل هذا الحكم، في اجتماع الحقاق، وبنات اللبون، في المائتين".

إذا علمت ذلك فالمعتمد هو تخيير المالك كما رجحه النووي في الروضة، وهو مقتضى كلام الرافعي في الشرح الكبير، وهو أيضا كلام الأكثرين على ما استنبط من كلام الرافعي، والموافق للنظائر المذكورة وغيرها.

المسألة الثانية: في العارية

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

والثاني في الفصل الذي في العارية بعد الكتاب يا أخي كن دارية

ولفظه الصريح فيه "قيل: أو يملكه بقيمةٍ" كذا رووا

وهذه المسألة الثانية هي قول النووي في المنهاج (2/ 201 ط الحداد): "وإن لم يختر لم يقلع مجانا، بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة، أو يقلع ويضمن أرش النقص، قيل: أو يتملكه بقيمته"[1].

قال أبو عبد الباري:

وهذا الذي رجحه النووي هنا، تبعا للرافعي في "المحرر"، قد رجح خلافه في الروضة فقال (4/ 438): "والثالث: يتخير بين خصلتين: القلع وضمان

---

[1] قال الرافعي في المحرر (ص 699 ط. دار السلام- تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): "فإن لم يختره لم يكن للمعير قلعه مجانا، ولكن يخير بين أن يبقيه بالأجرة، أو يقلع ويضمن أرش النقصان، ومنهم من يزيد خصلة ثالثة، وهي: التملك بالقيمته، ويقول بإجبار المستعير على ما يختاره المعير من الخصال الثلاث".

الأرش، والتملك بالقيمة، وبهذا قطع أبو علي الزجاجي وأكثر العراقيين وغيرهم، وهذا أصح في المذهب"[1].

وهو اختيار الرافعي في الشرح الكبير (228/11) فإنه حكى عن بعض الأصحاب: " يتخير المعير بين خصلتين: القلع وضمان الأرش، والتمليك بالقيمة، وهذا ما ذكره القاضى أبو على وأكثر العراقيين وغيرهم، ويشبه أن يكون هذا أظهر في المذهب".

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

قال ابن الملقن في العجالة (876/2):" وصحح المصنف في أصل الروضة أنه يتخير بين القلع بضمان الأرش والتملك بالقيمة، وهذه المسألة اضطرب فيها الترجيح كما بينته في الشرح مع نظائرها، ولو كان في الأرض شيء للمستعير لم يكن له إلا التبقية بأجرة، قاله المتولي".

---

[1] والروضة بعد المنهاج، ويدل على ذلك قوله في الروضة قبل الكلام السابق:" ولا يغتر بتصحيح الرافعي في "المحرر": أنه لا يلزمه، فإنه ضعيف، نبهت عليه في مختصر "المحرر".

وعلى هذا فما في الروضة أرجح، لأنه بمثابة الرجوع عما صححه في "المنهاج".

وقال الولي العراقي في التحرير (173/2): " وهذا الوجه الذي ضعفه من التخيير بين ثلاث خصال هو الذي في "الحاوي"، وهو اختيار الإمام والغزالي، وهو الذي في "الروضة" وأصلها في (الهبة)".

وفي بداية المحتاج لابن قاضي شهبة (316/2): "وما ذكره من التخيير بين التبقية بالأجرة وبين القلع مع غرامة الأرش دون التملك بالقيمة تبعا لـ "المحرر" لا يعرف في غيرهما، إلا ما يوهمه كلام "التنبيه".

وفي مغني المحتاج (327/3): " ما وقع في الكتاب تبعا لأصله من التخيير بين التبقية بالأجرة وبين القلع مع غرامة الأرش، دون التملك بالقيمة، لم يذكراه في الشرحين والروضة وجها فضلا عن تصحيحه، بل لم يذكره غيرهما إلا ما يوهمه كلام التنبيه، بل قال الزركشي تبعا للبلقيني: ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان، بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاث، ونسبه الإمام إلى كافة الأصحاب".

تحرير

قال أبو عبد الباري:

ما رجحه الشيخان في الروضة والشرح الكبير مفرع على ما تقدم لهما من أنه إذا لم يذكر المعير مدة للعارية، ولم يشترط أن يقلع غرسه وبناءه مجانا

لم يلزمه القلع، بل المعير مخير بين اثنين أو ثلاثة.

والذي نص عليه الشافعي أن المسألة لها ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يعيره ويأذن له البناء، ولا يذكر مدة، فلا يجوز للمعير أن يخرج المستعير من بنائه إلا ببذل قيمته.

الثانية: أن يذكر المدة، ويأذن له بالبناء، ولا يشترط عليه القلع، فلا يجوز للمعير أيضا أن يخرج المستعير من بنائه إلا ببذل قيمته.

الثالثة: أن يذكر المدة، ويأذن له بالبناء، ويشترط عليه القلع، فيجوز له إخراجه من الأرض، ويلزم المستعير قلع بنائه وغرسه مطلقا، ولا يشترط أن يقول له "مجانا" ذكر ذلك الشافعي في الأم (146/7).

قال في الصورة الأولى: " وإذا أعار الرجل الرجل بقعة من الأرض يبني فيها بناء فبناه، لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه من بنائه، حتى يعطيه قيمته قائما يوم يخرجه".

وقال في الصورة الثانية: " ولو وقت له وقتا، وقال: أعرتكها عشر سنين، وأذنت لك في البناء مطلقا، كان هكذا".

وقال في الصورة الثالثة: " ولكنه لو قال: فإن انقضت العشر السنين كان عليك أن تنقض بناءك، كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغر، إنما هو غر نفسه".

وفي مختصر المزني (1/604-605ط. الداغستاني):" قال الشافعي: وإذا أعاره بقعة يبني فيها بناء، لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه حتى يعطيه قيمة بنائه قائما يوم يخرجه، ولو وقت له وقتا، وكذلك لو أذن له في البناء مطلقا، ولكن لو قال: فإن انقضى الوقت كان عليك أن تنقض بناءك، كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغره، إنما غر نفسه".

وأما اشتراط القطع مجانا فليس في كلام الشافعي، فلا يلزم، وكذلك لا يلزم ما بني عليه كقوله بعد ذلك (فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة ،وكذا إن لم يبذلها في الأصح)، فهو تفريع على خلاف نص الشافعي، وقد ذكر الشافعي تعليل ذلك بأن المعير لم يغرّ المستعير، وإنما هو الذي غرّ نفسه.

وهذه المسألة مما بحثتها أوسع مما هنا في "بغية المحتاج" فمن رام الزيادة رجع إليه.

المسألة الثالثة: في الخلع

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

وفي كتاب الخلع ثالث يلي بثلثين قبل فصل أول

مشهور لفظه: "وفي قول يقع بمهر مثلٍ" صاح شمر ترتفع

وهذه المسألة الثالثة هي قول النووي في المنهاج (2/513 ط الحداد): "ولهما التوكيل، فلو قال لوكيله: خالعها بمائة لم ينقص منها، وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل، فان نقص فيهما لم تطلق، وفي قول: يقع بمهر مثل"[1].

---

[1] قال الرافعي في المحرر (ص 1046 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): " يجوز التوكيل بالخلع من جانب الزوج والقابل جميعا، وإن قال الزوج لوكيله "خالعها بمائة" فلا ينبغي أن ينقص المائة، وإن أطلق فلا ينقص عن مهر المثل، فإن نقص عن المقدار، أو عن مهر المثل في الإطلاق، فأصح القولين: أنه لايقع الطلاق، والثاني: يقع ويجب مهر المثل".

وحكى الإسنوي في المهمات (7/265) عن "الشرح الصغير" للرافعي أنه قال: " رجح بعضهم الوقوع، والأقوى عدمه".

قال أبو عبد الباري:

ما رجحه النووي هنا في "المنهاج" تبعا للرافعي في "المحرر" قد رجح خلافه في الروضة فقال (391/7): "وللأصحاب فيه طرق، مجموعها خمسة أقوال. أظهرها: يقع الطلاق في صورة الإطلاق بمهر المثل، ولا خيار للزوج، ولا يقع في صورة التقدير عملا بالنصين، لتصريح المخالفة في صورة التقدير".

وأما الرافعي فلم يصرح بالترجيح في الشرح الكبير (420/8-421)، وإنما حكى الخلاف والأقوال، وما تقدم عن "المحرر" وحكى مثله الإسنوي عن "الشرح الصغير" يدل على أن قول الرافعي ترجيح عدم الوقوع كما في "المنهاج".

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

مبنى المسألة على التسوية بين صورتين مختلفين منصوصتين، وتخريج قول من كل منهما على الأخرى، وذلك بنفي الفارق بينهما، وقد لخص ذلك الإسنوي في المهمات فقال (265/7): "قوله: فإن قدر لوكيله عوضًا فنقص عنه، فالنص أنه لا يقع الطلاق، وإن طلق فنقص عن مهر المثل،

فالنص أنه يقع بمهر المثل، واختلفوا فقيل بتقرير النصين، والأصح: التسوية بين الصورتين وجعلهما على قولين، ثم قال: واتفق الناقلون على أن الأصح من القولين في ما إذا نقص عن المقدر عدم الوقوع، فأما إذا نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق، فلذلك رجح صاحب "التهذيب" عدم الوقوع، وكأنه أقوى توجيهًا، لكن العراقيون والقاضي الروياني وغيرهم رجحوا الوقوع"...

وقد وقع النووي في صريح التناقض، فإنه صحح في "المنهاج" أنه لا ينفذ كما في "المحرر"، ثم صرح في "الروضة" بما اقتضاه كلام الرافعي من النفوذ فقال:" أظهرهما، وهو المنصوص: أنه ينفذ بمهر المثل"، هذه عبارته، فعبر في الموضعين بالأظهر، والفتوى على ما قاله هنا، وفي "الروضة" استنادًا للأكثرين".

تحرير

قال أبو عبد الباري:

الصواب تقرير النصين كما قال الشيخ أبو حامد وآخرون، وتقديم المنصوص فيهما على المخرج، مع ظهور الفرق بين الصورتين.

الصورة الأولى: وهي أن يُقدّر لوكيله عوضًا فينقص عنه، ففي مختصر المزني (134/2):" قال الشافعي: ولو وكل من يخالعها بمائة، فخالعها عنه بخمسين فلا طلاق عليه؛ كما لو قال:" أنت طالق بمائة"، فأعطته خمسين".

وهذا النص صريح في أن الطلاق لا يقع في هذه الصورة، وهو الموافق لما في "المحرر" و"المنهاج"، فالصواب ما فيهما، والصحيح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي كما في شرح المهذب (65/1).

الصورة الثانية: أن يوكله ولا يُقدّر له عوضا معينا، فينقصه الوكيل عن مهر المثل، فالنص أنه يقع بمهر المثل، وهو المعروف من مذهب الشافعي أنه كالبيع الفاسد المستهلك، وقد نص على ذلك في الأم ومختصر المزني ومختصر البويطي، واحتج فيه بالكتاب والسنة، وقد ذكرت ذلك مفصلا في "بعية المحتاج". فليرجع إليه.

ففي في مختصر المزني (133/2):" ويجوز الوكيل في الخلع، حرا كان، أو عبدا، أو محجورا عليه، أو ذميا، فإن خلع عنها بما لا يجوز، فالطلاق لا يرد، وهو كشيء اشتراه لها فقبضته فاستهلكته، فعليها قيمته، ولا شيء على الوكيل إلا أن يكون ضمن ذلك له".

فهذا النص وغيره من نصوص الشافعي صريح في أن الخلع في هذه الصورة يقع بمهر المثل، والقول بعدم الوقوع قول مخرج من الصورة الأولى، ويكون الصواب هنا ما في "الروضة"، وتكون محل المؤاخذة الصحيحة دون الصورة الأولى.

والفرق بين الصورتين: أن النقصان عن القدر مخالفة لصريح الإذن، فلا يكون المأتي به مأذونا فيه، والنقصان عن مهر المثل لا يخالف صريح الإذن، بل اللفظ مطلق يشمل مهر المثل وغيره، وللطلاق قوة وغلبة، فعموم اللفظ يقتضي وقوعه، وأثر المخالفة يظهر في العوض" ذكره الرافعي في الشرح الكبير (8/421).

وفي شرح المهذب في تعارض المنصوص والمخرج (1/68): " إذا كان أحدهما منصوصا، والآخر مخرجا، فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبا، كما إذا رجح الشافعي أحدهما، بل هذا أولى، إلا إذا كان المخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق، فقيل: لا يترجح عليه المنصوص، وفيه احتمال، وقلّ أن يتعذر الفرق".

وعلى هذا فمحل القيل المعتمد في مسألة الإطلاق، ووقوع الخلع بمهر المثل خلافا لما في "المنهاج".

وهذه المسألة من مسائل "البغية" فليراجع من شاء نصوص الشافعي مستوفاة.

المسألة الرابعة: في الطلاق

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

وفي الطلاق ألحقوا برابع محـله منـه بفصل رابع

أوله وقبل قلت منطوي إليك لفظه "وقيل المنوي"

وهذه المسألة الرابعة هي قول النووي في المنهاج (2/538 ط. الحداد): "ولو قال: أنت طالق واحدة، ونوى عددا فواحدة، وقيل: المنوي"[1].

قال أبو عبد الباري:

ما رجحه النووي هنا تبعا للرافعي في المحرر، رجح خلافه في الروضة، فقال (8/76): "ولو قال: أنت طالق واحدة بالنصب، ونوى طلقتين، أو ثلاثا، فثلاثة أوجه. أصحها: يقع ما نوى، صححه البغوي وغيره".

وأما الرافعي فإنما حكى الخلاف في الشرح الكبير (9/4) ولم يرجح، وكذلك في الشرح الصغير كما حكى الإسنوي في المهمات (7/333).

---

[1] وقال الرافعي في المحرر (ص 1079 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): "ولو قال: "أنت طالق واحدة، ونوى العدد فيقع ما نوى، ولا يقع إلا واحدة؟ فيه وجهان: رجح منهما الثاني".

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

اختار جمع ممن تأخر عن النووي ما رجحه في الروضة، وجعلوه المعتمد في المذهب.

قال ابن الملقن في العجالة (1358/3): " ما صححه المصنف هنا تبع فيه المحرر، فإنه قال: إنه ما رجح من الوجهين وهو عجيب فإنه نقله. في شرحيه عن تصحيح الغزالي وحده، ونقل عن صاحب التهذيب وغيره تصحيح الثاني، لا جرم صححه في الروضة فخالفه".

وتبعه على ذلك الدميري في النجم (518/7) والولي العراقي في التحرير (724/2) وابن قاضي شهبة في البداية (237/3) والهيتمي في التحفة (49/8) والخطيب في المغني (478/4) وآخرون.

تحرير

قال أبو عبد الباري:

مدار الخلاف على تعارض اللفظ الصريح والنية، فمن قدّم النية على اللفظ الصريح رَجّح وقوع المنوي، وهو اختيارهما في الفتح والروضة، ومن قدّم اللفظ الصريح على النية، رَجّح وقوع الملفوظ به.

ومما علل به من رجح وقوع المنوي ما قاله القليوبي في حاشيته على المنهاج (338/3):" فمتى اختلف اللفظ والنية عمل بالأكثر منهما في الصريح، وبالنية مطلقا في الكتابة".

وأما من رجح الملفوظ الصريح، فقد صرح بأن اللفظ مقدم على النية في باب النكاح والطلاق.

قال الماوردي في الحاوي (182/10):" حكم اللفظ أقوى من النية، لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ من غير نية، ولا يقع لمجرد النية من غير لفظ، فإذا تعارضت النية واللفظ، يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه". وتبعه الروياني في البحر (66/10-67).

وقال الشيرازي في المهذب (20/3):" لأن اللفظ أقوى من النية، لأن اللفظ يقع به الطلاق من غير نية، والنية لا يقع بها الطلاق من غير لفظ، فلو أعملنا النية لرفعنا القوي بالضعيف" وتبعه العمراني في البيان (133/10-134).

قال أبو عبد الباري:

ترجيح الملفوظ الصريح أشبه بقول الشافعي ومذهبه، وذلك لقوله في الأم (278/5):" إن طلق ثلاثا بلسانه، واستثنى في نفسه، لزمه طلاق ثلاث،

ولم يكن له استثناء، لأن الاستثناء حديث نفس لا حكم له في الدنيا".

وفي مختصر المزني (147/2):" ولو طلق بلسانه واستثنى بقلبه لزمه الطلاق، ولم يكن الاستثناء إلا بلسانه".

فقدم الشافعي هنا الملفوظ الصريح في الطلاق على ما نواه من الاستثناء، وقياس ذلك أن يقع الملفوظ الصريح، ولا تؤثر فيه النية.

وقد ذكر الرافعي أن الخلاف في هذه المسألة، ومسألة النية في الاستثناء من باب واحد، فقال في الشرح الكبير (4/9) بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة:" ويبنى هذا الفرق على الصحيح فيما إذا قال: أنت طالق، ولم يكن في عزمه أن يقول: إن شاء الله، ثم لما فرغ من اللفظ، بدا له أن يستثني، فاستثنى يقع الطلاق، ولا نعمل الاستثناء".

وقد ذكر جمع من كبار فقهائنا مسألة الباب بعد نص الشافعي المذكور في الاستثناء بالنية، منهم الماوردي والروياني والشيرازي والعمراني وآخرون.

وعلى هذا فالمعتمد الراجح ما في "المحرر" و"المنهاج"من وقوع الملفوظ به، لموافقته قاعدة الشافعي ومذهبه.

وقد ذكر من اختار وقوع المنوي توجيهات فيها من التكلف ما لا يخفى، ومن ذلك:

الأول: أن كلمة "واحدة" محمولة على التّوَحُّد، أي الانفراد عن الزوج، لا على العدد، ذكره البغوي وآخرون.

وهذا إخراج للكلام عن ظاهره وحقيقته إلى معنى بعيد خفي، وهو ظاهر التكلف.

الثاني: أنه محمول على أنه نوى الاثنين أو الثلاث قبل النطق بالواحدة، فيكون الطلاق المنوي قد وقع قبل أن يكمل كلامه.

وهذا يجري على قول القفال، لأنه يقتضي أن يكون فيه تفصيل، فيقال: إن نوى الثلاث قبل التلفظ بالواحدة وقع المنوي، وإلا وقع الملفوظ، وليس هذا ما اختاره الشيخان في الفتح والروضة.

الثالث: أنه محمول على أن معناه: أنت طالق واحدة مع واحدة، أو مع اثنتين، ذكره الشيرازي في المهذب (14/3).

وهذا بعيد عن اللفظ، وقد قال أبو محمد الجويني في الجمع والفرق (259/3):"فأما الواحدة، فلا تحتمل الثلاث، كما لا تحتمل الثلاث الواحدة، والأعداد صائح في معدود".

الرابع: أن المعمول به هو الأكثر عددا من الملفوظ والمنوي احتياطا للفروج، كما تقدم عن القليوبي ولم أره لغيره، وهو مردود بأن بقاء النكاح يقين لا يزول بالشك، وبأن الاحتياط لا يوجب ولا يحرم، ولا يكون من باب الاشتراط كما نص عليه غير واحد من أئمة المذهب، ثم هو مخالف لقاعدة الشافعي في تعارض اللفظ والنية كما تقدم.

المسألة الخامسة: في كيفية القصاص

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

كذاك في كيفية القصاص جا بفصله الثاني أتى مندرجا

خامسها: ونصه "وقيل: لا يدخل" فافهم واحذر التغافلا

وهذه المسألة الخامسة هي قول النووي في المنهاج (126/3 ط. الحداد): وليتفقوا على مستوف، وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب، وقيل: لا يدخل"[1].

قال أبو عبد الباري:

ما رجحه النووي هنا تبعا للرافعي في "المحرر"، رجح خلافه في الروضة فقال (215/9): " وهل يدخل في القرعة العاجز عن الاستيفاء، كالشيخ والمرأة؟ وجهان، وقيل: قولان.

أصحهما عند الأكثرين: لا، لأنه ليس أهلا للاستيفاء، والقرعة إنما تكون بين المستوين في الأهلية.

---

[1] وقال الرافعي في المحرر (ص 1315-1316 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): " والأظهر أنه يدخل في القرعة من يعجز عن الاستيفاء كالشيخ والمرأة، فإذا خرجت له استناب".

والثاني: نعم، فإن خرجت القرعة له، وكل".

وأما الرافعي فحكى القولين في الشرح الكبير(257/10) وبيّن من اختار كلا منهما ولم يرجح، لكن ذكر الإسنوي في المهمات (181/8) أنه رجح في الشرح الصغير منع دخول العاجز فقال: " صرح بتصحيحه في "الشرح الصغير" فقال: أظهرهما المنع؛ وقطع به بعضهم" هذا لفظه.

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

قال الدميري في النجم الوهاج (418/8): " هذا هو الصحيح في الشرح والروضة، والمعتمد المنصوص في الأم، وعليه الأكثرون، بل قال الروياني في التجربة: إن الأول غلط".

وقال الخطيب في المغني (276/5): " وهو الأصح عند الأكثر كما في الروضة، وصححه في الشرح الصغير ونص عليه في "الأم"، وقال البلقيني: إنه المعتمد في الفتوى. وقال الروياني في البحر: إن الأول غلط". وعليه مشى القزويني في الحاوي فقال (ص 569): " ويقرع للقادرين".

تحرير

قال أبو عبد الباري:

ما رجحه النووي في الروضة، والرافعي في الشرح الصغير كما حكاه الإسنوي، وعزوه للأكثرون من عدم دخول العاجز في القرعة، هو المنصوص للشافعي، وهو المعتمد.

قال الشافعي في الأم (6/ 21): وإن تشاححتم أقرعنا بينكم فأيكم خرجت قرعته خليناه وقتله ولا يقرع لامرأة ولا يدعها وقتله؛ لأن الأغلب أنها لا تقدر على قتله إلا بتعذيبه، وكذلك لو كان فيهم أشل اليمنى أو ضعيف، أو مريض لا يقدر على قتله إلا بتعذيبه، أقرع بين من يقدر على قتله".

وهذه المسألة من مسائل "البغية" وفيها تفصيل أكثر مما هنا.

المسألة السادسة: في كيفية القصاص أيضا

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

ذا الفصل فيه سادس: ولفظه: "في قولٍ: السيفُ" مهم حفظه

وهذه المسألة السادسة هي قول النووي في المنهاج (129/3 ط. الحداد): ولو جوَّع كتجويعه فلم يمت زيد، وفي قول: السيف"[1].

قال أبو عبد الباري:

ما ضعفه النووي هنا من القتل بالسيف فيما إذا تم تجويعه ولم يمت، تبعا للرافعي في "المحرر"، قد رجح خلافه في الروضة في (230/9): " إذا جوع الجاني مدة تجويعه، أو ألقي في النار مثل مدته، أو ضرب بالسوط والحجر كضربه، فلم يمت، فقولان:

أحدهما: يزاد في ذلك الجنس حتى يموت، والثاني: يقتل بالسيف، وفرق جماعة فقالوا: يفعل الأهون منهما، وهذا أقرب، والأول: أظهر عند البغوي".

---

[1] قال الرافعي في المحرر (ص 1319 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): " ولو جوّع مثل المدة التي جوّع فلم يمت فيزاد فيه أو يعدل إلى السيف؟ فيه قولان: رجح منهما الأول".

وسبقه إلى ذلك الرافعي فقال في الشرح الكبير (277/10، 278):" وترجيح هذا قريب" أي في الاختيار وزيادة الجوع".

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

ذكر غير واحد من المتأخرين عن النووي أن ما ضعفه من القتل بالسيف هو الأقرب الأسهل، وحملوا ترجيح الشيخين عليه، لكن فيه نظر، فإن خلاصة ما حكوه ثلاثة أوجه، وهي: زيادة التجويع، والقتل بالسيف، والتفصيل، فيقتل بأسهلهما حسب الحال، ثم رجحا هذا الثالث، وهو الذي قالا فيه إنه الأقرب، وجعل القتل بالسيف هو الأسهل طريقة الشيخ أبي محمد، وليست طريقة الجويني كما فصل في ذلك الرافعي في الشرح الكبير (278/10).

قال ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (69/4):" (وفي قول: السيف) لأن المماثلة قد حصلت، ولم يبق إلا تفويت الروح؛ فيجب تفويتها بالأسهل، وهذا ما نص عليه في "الأم" و"المختصر".

وفي مغني المحتاج (283/5):" وهذا هو الأصح كما نص عليه في الأم والمختصر".

تحرير

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره المتأخرون من ترجيح القتل بالسيف، هو منصوص الشافعي في الأم والمزني.

قال الشافعي في الأم (8/6): "وإذا أقدته بما صنع به حبس ومنع كما حبسه ومنعه، فإن مات في تلك المدة وإلا قتل بالسيف".

وفي مختصر المزني (ص 845، 846): "قال الشافعي: والقصاص أن يفعل بالقاتل مثلما فعل بالمقتول، فإن مات مما فعل بالمقتول وإلا ضربت عنقه".

وفي قوت المحتاج للأذرعي (181/8، 182) عن الشيخ إبراهيم المروزي أنه قال في تعليقه: هذا ظاهر المذهب".

وعن القاضي حسين أن الشافعي لم يقبل بخلافه، ولم يختلف مذهبه فيه".

وللشافعي نصوص أخرى ذكرتها في "بغية المحتاج" فمن رام تفصيلا أكثر رجع إليه.

المسألة السابعة: في كيفية القصاص أيضا

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

وفيه أيضاً سابع تراه في "قولٍ: كفعله" فحاذر يختفي

وهذه المسألة السابعة هي قول النووي في المنهاج (3/130 ط. الحداد):

ولو مات بجائفة، أو كسر عضد فالحز، وفي قول: كفعله"[1].

قال أبو عبد الباري:

ما ضعفه النووي هنا بقوله (وفي قول: كفعله) تبعا للرافعي في "المحرر" قد قال النووي في الروضة (9/231): إنه الأظهر عند الأكثرين، ولم يصرحا باختيارهما، وإن زعم الإسنوي في المهمات (8/199) أن ذلك مفهوم من كلام الرافعي، لأنه عزاه للأكثرين، واقتصر في الشرح الصغير عليه، وأن صنيع النووي تصريح بالترجيح، وأنه صححه في تصحيح التنبيه أيضا.

---

[1] وقال الرافعي في المحرر (ص 1320 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): " وإن كان قد قتل بالجائفة، أو قطع من نصف الساعد، فيستوفي القصاص بمثل ذلك أو بالسيف؟ فيه قولان، رجح الأكثرون الثاني منهما".

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

ذهب جمع من متأخري الأصحاب إلى اختيار وترجيح ما ذكره الشيخان في الفتح والروضة، وجعلوه المعتمد في المذهب.

قال الإسنوي في المهمات (199/8):" صرح النووي بالترجيح في اختصاره للكتابين فوقع في صريح التناقض فقال في "الروضة": أظهرهما عند الأكثرين أنه يستوفى بما فعل وصححه أيضًا في "تصحيح التنبيه".

وقال في "المنهاج": ولو مات بجائفة أو كسر عضد الحز".

ونقل الأذرعي في قوت المحتاج (189/8) عن الشيخ أبي حامد والعراقيين والروياني والمتولي ترجيحه، ثم قال: وهو المذهب".

وفي تحرير الفتاوى (52/3) عن البلقيني: أنه المعتمد في الفتوى".

واعتمده جملة من شراح المنهاج كابن الملقن في العجالة (1540/4) والدميري في النجم (433/8) وابن قاضي شهبة في البداية (69/4) وقال: الظاهر أن الأول سبق قلم، والهيتمي في التحفة (442/8) والخطيب في المغني (284/5) والرملي في النهاية (306/7) وآخرون.

تحرير

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره الشيخان في الشرح الكبير والروضة عن الأكثرين، ونسبه الإسنوي لتصحيحهما، هو الموافق لنصوص الشافعي، وهو المعتمد.

قال الشافعي في الأم (13/6): ولو كانت المسألة بحالها فجرحه جائفة مع قطع يديه ورجليه فمات، فقال ورثته: نجرحه جائفة ونقتله، لم يمنعوا ذلك".

وفي مختصر البويطي (ص 851): وإن أرادوا أن يجيفوه ويقتلوه فلهم ذلك، لأن الجائفة ضرب من ذهاب نفسه".

وهذه المسألة من مسائل "البغية" أيضا، وفيها توضيح أكثر مما هنا، فمن أراد ذلك رجع إليه.

المسألة الثامنة: فيما يثبت به القصاص والمال

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

وثامن: قد جاء في القسامة في الفصل بعده أيا من رامه

إليك نصه " وقيل: يكفي أوضح رأسه " فخذ ما تلفي

وهذه المسألة الثامنة هي قول النووي في المنهاج (187/3 ط. الحداد): ويشترط لموضحة: ضربه فأوضح عظم رأسه، وقيل: يكفي فأوضح رأسه"[1].

قال أبو عبد الباري:

ما جعله النووي وجها ضعيفا بقوله (وقيل: يكفي فأوضح رأسه) هو الذي رجحه في الروضة فقال (33/10):"ولو قال: ضربه بسيف، فأوضح رأسه، أو فاتضح من ضربه أو بجرحه، ثبتت الموضحة".

وبمثل ذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (54/11)، ثم حكيا عن الغزالي والإمام أنهما اشترطا التعرض لوضوح العظم، وأن الإمام قال: " الموضحة

---

[1] وقال الرافعي في المحرر (ص 1385-1386 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): " ولو قال: " ضربه بالسيف فأوضح رأسه" فهل يثبت به الموضحة، أو يشترط التعرض لإيضاح العظم؟ فيه وجهان، الأقوى الثاني".

من الإيضاح، وليست مخصوصة بإيضاح العظم، وتنزيل لفظ الشاهد على الألقاب التي اصطلح عليها الفقهاء لا وجه له".

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

قال الولي العراقي في التحرير (158/3): "تبع فيه "المحرر" فإنه جعله أقوى، لكن في "الروضة" وأصلها الجزم بالاكتفاء باللفظ الثاني".

وذكر البلقيني في التدريب (150/4) أنه الذي جرى عليه الجمهور، قال: وقول الإمام إن الإيضاح لفظ اصطلح الفقهاء عليه ممنوع، فهو لغوي مسهور أناط به الشرع الأحكام، فهو كصرائح الطلاق يقضى به مع الاحتمال".

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (106/4): "وحكى البلقيني الثاني عن نص الأم والمختصر ورجحه وصوبه الزركشي، وقال إنه المنصوص للشافعي، وأصحابه".

وقال الهيتمي في التحفة (61/9): "(وقيل: يكفي فأوضح رأسه)، وهو المعتمد لفهم المقصود منه عرفا وما قيل إن الموضحة من الإيضاح ولا

تختص بالعظم فلا بد من التعرض له، وأن تنزيل لفظ الشاهد الغير الفقيه على اصطلاح الفقهاء لا وجه له" ثم حكى ما قاله البلقيني.

وهكذ قال الخطيب في المغني (5/393) والرملي في النهاية (7/399)

تحرير

قال أبو عبد الباري:

ما صححه الشيخان في الشرح الكبير والروضة هو منصوص الشافعي، فإنه قال في الأم (6/19): ولو قالا: ضربه في رأسه، فرأينا دما سائلا لم أجعله جارحا إلا بأن يقولا: سال من ضربته، ثم لم أجعلها دامية حتى يقولا: وأوضحها، وهذه هي نفسها، أو هي في موضع كذا وكذا، فإن برأ منها فأراد القصاص لم أقضه إلا بأن يقولا هي هذه بعينها، أو يصفاها طولها وعرضها، فإن قالا: أوضحه، ولا ندري كم طول الموضحة، لم أقضه منه، وإن قالا: أوضحه في رأسه، ولا نثبت أين موضع الموضحة، لم أقضه؛ لأني لا أدري أين آخذ منه القصاص من رأسه، وجعلت عليه الدية؛ لأنهما قد أثبتا على أنه أوضحه في رأسه".

وهذه المسألة أيضا من مسائل "البغية" أيضا، وفيها توضيح أكثر مما هنا، فمن أراد ذلك رجع إليه.

المسألة التاسعة: في السير

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

وتاسع جاء قبيل الجزية لفصله قد جاء آخر جملة

مسألة العلج وهاك "قيلا قيمتها" فادر تكن نبيلا

وهذه المسألة التاسعة هي قول النووي في المنهاج (3/ 285 ط. الحداد): " وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل، وهو أجرة مثل، وقيل: قيمتها "[1].

قال أبو عبد الباري:

ما جعله النووي هنا وجها ضعيفا بقوله (وقيل: قيمتها) هو ما رجحه النووي في الروضة (288/10):"والمذهب وجوب البدل، وإن ثبت

---

[1] وقال الرافعي في المحرر (ص 1499 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): " وإن وجدنا الجارية مسلمة، فالظاهر وجوب البدل".

وقال قبل ذلك في البدل إذا ماتت الجارية بعد الظفر وقبل التسليم: " وبدلها أجرة المثل إن جعلنا الجعل مضمونا ضمان العقد، وقيمتها إن جعلناه مضمونا ضمان اليد، وفيه قولان، كما في الصداق".

الخلاف وهو فيما إذا أسلمت بعد الظفر أظهر منه فيما إذا أسلمت قبله، لأنها إذا أسلمت بعده تكون مملوكة".

هذا في وجوب البدل كما في "المنهاج".

وأما البدل الواجب هل هو القيمة أو أجرة المثل، فقد قال قبل ذلك في الروضة (287/10): "بدل الجارية حيث حكمنا به هو أجرة المثل إن قلنا بضمان العقد، وقيمتها إن قلنا بضمان اليد، هكذا قال الإمام، ولكن الأظهر من قولي الصداق وجوب مهر المثل، والموجود لجمهور الأصحاب هنا قيمة الجارية".

وبمثل ذلك قال الرافعي في الشرح الكبير (472/11-473) ولفظه: "الأصح من القولين في الصداق على ما يتبين في موضعه، أنه مضمون ضمان العقد، وقضية تخريجهما في الجعل أن يكون الأصح وجوب أجرة المثل هاهنا، إن كان حال القولين هاهنا كحال القولين هناك، والذي يوجد لعامة الأصحاب في المسألة إيجاب قيمة الجارية، ولا يتعذر الفرق على من يحاوله".

وحكى الإسنوي في المهمات (433/8) مثله عن الشرح الصغير.

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

قال الإسنوي في المهمات (433/8) تعقيبا على اختلاف قول الرافعي: "وكأنه حال تصنيف "المحرر" لم يستوعب ما في هذه المسألة من الشرح، بل نظر أوائلها دون آخرها، وقد تبعه النووي على هذا الاختلاف، وقد نص الشافعي -رحمه الله- في "الأم" على المسألة فقال في أواخر "كتاب سير الواقدي" في باب: العلج يدل على القلعة ما نصه: "وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها فلا سبيل إليها ويعطى قيمتها وإن ماتت عوض منها بالقيمة ولا يبين إذا أسلمت: هذا لفظه".

وقال الدميري في النجم الوهاج (380/9): والموجود لعامة الأصحاب: وجوب القيمة لا جرم، جزم به صاحب "الحاوي الصغير"، وصححه في "التنجيز"، ونقله في "المهمات" عن النص، فهو المفتى به، عكس ما في "المنهاج".

وفي تحرير الولي العراقي (333/3): "وقال شيخنا -يعني البلقيني- في "تصحيح المنهاج": إن المعتمد القطع به، قال: والسبب في امتناع مجيء

أجرة المثل هنا: أن هذه المعاملة سومح فيها للحاجة إلى نكاية الكفار والفتح على المسلمين، فنظر فيها إلى الذي انصب قصد الدال إليه، وهو الجارية؛ فحيث غرمنا عوضها فهو قيمتها؛ لأن الدال إنما يشترط شيئا زائدا كثيرا على أجرة مثله في العادة، فإذا تخيل أنه لا يحصل له إلا أجرة مثله يفر وفات المقصود".

وعلى هذا مشى ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (294/4) والهيتمي في التحفة (274/9) والخطيب في المغني (58/6) والرملي في النهاية (84/8) وآخرون.

تحرير

قال أبو عبد الباري:

ما صححه الشيخان في الشرح الكبير والروضة هو الموافق لقول الشافعي في الأم (304/4) ونصه: "وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها، فلا سبيل إليها، ويعطى قيمتها، وإن ماتت عوض منها بالقيمة، ولا يبين في الموت كما يبين إذا أسلمت".

وبهذا اللفظ ذكره ابن المنذر في الأوسط (275/11) والإسنوي في المهمات (433/8).

وهذا النص صريح في أن البدل الواجب إنما هو القيمة، وليس أجرة مثل كما جزم به النووي، ولعل السبب اعتمادهم على ما في مختصر المزني (2/507 ط. الداغستاني): فإن كانت أسلمت قبل الظفر أو ماتت عوض، ولا يبين ذلك في الموت كما يبين إذا أسلمت".

وهو كما ترى مختصر اختصارا مخلا بالمعنى، فإنه ترك ذكر القيمة، وهو ثابت في الأم كما تقدم.

وقد جزم بالقيمة البغوي في التهذيب (7/481).

وهذه المسألة أيضا من مسائل "البغية" أيضا، وفيها توضيح أكثر مما هنا، فمن أراد ذلك رجع إليه.

المسألة العاشرة: في الصيد والذبائح

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

وفي كتاب الصيد والذبائح في نصفه العاشر جا بواضح

صريح لفظه: "وقيل: يحرم العضو" إن ذا لأمر مبرم

وهذه المسألة العاشرة هي قول النووي في المنهاج (3/ 315 ط الحداد): " ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن، أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي، فإن لم يتمكن من ذبحه، ومات بالجرح حل الجميع، وقيل: يحرم العضو "[1].

قال أبو عبد الباري:

ما ضعفه النووي هنا بقوله (وقيل: يحرم العضو)، وجعله وجها ضعيفا في المذهب، هو الذي رجحه في الروضه فقال (3/242): " ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن، ولم يتمكن من ذبحه، حل باقي البدن، ولم يحل

---

[1] وقال الرافعي في المحرر (ص 1533 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): " وإن أبانه بجراحة غير مذففة، ثم أدركه وذبحه، أو جرحه جرحا آخر مذففا، فالعضو حرام، وباقي البدن حلال، وإن مات من تلك الجراحة، ولم يتمكن من الذبح، حل باقي البدن، وكذا العضو في أصح الوجهين".

العضو على الأصح، لأنه أبين من حي، فهو كمن قطع ألية شاة ثم ذبحها، لا تحل الألية قطعا".

وقال في المجموع (117/9):" ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن، ولم يتمكن من ذبحه، حل باقي البدن، وفي العضو وجهان: أصحهما: يحرم، لأنه أبين من حي، فهو كمن قطع ألية شاة ثم ذبحها، فإنه لا تحل الألية".

وبمثل ذلك قال الرافعي في الشرح الكبير، ولفظه (12/13-14):"وإن مات من تلك الجراحة بعد مضي زمان، ولم يتمكن من الذبح، حل باقي البدن، وفي العضو وجهان:

أحدهما: أنه يحل أيضا؛ لأن الجرح السابق كالذبح للجملة، فيتبعها العضو.

وأصحهما: التحريم؛ لأنه أبين من حي، فأشبه ما إذا قطع ألية شاة، ثم ذبحها لا تحل الألية".

وحكى الإسنوي في المهمات (10/9) مثله عن الشرح الصغير.

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

قال الولي العراقي في التحرير (380/3): "تبع فيه "المحرر"، وصحح في "الروضة" و"الشرحين": تحريم العضو، وعليه مشى "الحاوي" بقوله: "وللمبان بمذفف" وهو الحق؛ أنه أُبين من حي؛ كقطع ألية شاة ثم ذبحها".

وقال الرملي في النهاية (116/8):"وهذا هو المصحح في الشرحين والروضة والمجموع، وهو المعتمد"، ونحوه في مغني المحتاج (103/6).

تحرير

قال أبو عبد الباري:

ما رجحه الشيخان في الروضة والشرح الكبير هو الموافق لنص الشافعي في الأم، فقد بيّن فيه أن الذكاة إنما تعمل فيما ذبح لا فيما هو مبان من الشاة مثلا.

قال الشافعي في الأم (2/ 261-262): "لو أبان منه عضوا، ثم أدرك ذكاته فذكاه، لم يأكل العضو الذي أبان، لأن الضربة الأولى صارت غير ذكاة، وكانت الذكاة في الذبح، ولا يقع إلا على البدن".

واعتمده البلقيني في التدريب (4/256-257): " فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل ما عدا العضو المبان على الصحيح؛ لأنه عضو أبين من هذا الحيوان وهو حي، فيكون ميتا".

وهذا النص صريح في أن العضو المبان لا يحل بالذبح فيما كانت جراحته غير مذفف، وعليه فالمعتمد تحريم العضو.

وهذه المسألة من مسائل "البغية" وفيها مزيد تفصيل.

المسألة الحادية عشرة: في المسابقة والمناضلة

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

وفي المسابقات والمناضله حادي عشر: جاء بلا مجادلة

قبيل أيمان بغير مرية ولـفظه "وقيل: بالسوية"

وهذه المسألة الحادية عشرة هي قول النووي في المنهاج (3/ 355 ط الحداد):" وإذا نضل خرب قسم المال بحسب الإصابة، وقيل: بالسوية"[1].

قال أبو عبد الباري:

قوله (وقيل: بالسوية) جعله النووي هنا وجها ضعيفا، هو الذي صححه في الروضة (10/ 373) فقال:" وإذا نضل أحد الحزبين، فهل يوزع المال على عدد رءوسهم، أم على عدد الإصابات؟ وجهان، الصحيح: الأول، ومنهم من قطع به".

---

[1] وقال الرافعي في المحرر (ص 1576 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري):" وإن نضل أحد الحزبين، فيقسم المال بينهم بالسوية، أو بحسب إصابتهم؟ فيه وجهان، أشبههما الثاني".

وهو الذي قاله الرافعي أيضا في الشرح الكبير (207/12) ولفظه:" وإذا نضل أحد الحزبين، فيقسم المال بينهم على عدد سهمهم، أو على عدد الإصابات؟ فيه وجهان:

أشبههما: وهو المذكور في الكتاب، وحكى الإمام القطع به: أنه يقسم بينهم على عدد رؤوسهم؛ فإنهم كالشخص الواحد، فالناضلون يأخذون بالسوية، كما أن المنضولين يعطون بالسوية".

وحكى الإسنوي في المهمات (100/9) مثله عن "الشرح الصغير".

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

قال الإسنوي في المهمات (100/9) تعليقا على كلامهما:" وما ذكره من ترجيح القسمة على عدد الرؤوس، ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضًا، وعبر بمثل ما عبر به هنا، ثم خالف في "المحرر" فرجح الوجه الآخر، فقال:" وهل يقسم المال بينهم على عدد رؤوسهم، أو بحسب الإصابة؟ فيه وجهان: أشبههما: الثاني". هذا لفظه.

وهو اختلاف عجيب، حيث عبر بالأشبه في الموضعين، والذي يظهر أن الرافعي أراد الأول، فسبق القلم إلى الثاني، لقرينة ما ذكرناه، مع عدم نقله

لترجيح مقابله عن أحد.

ووقع هذا الاختلاف أيضًا بين "الروضة" و"المنهاج"، وصرح بلفظ: "الصحيح" فيهما عوضًا عن "الأشبه".

وكذ قال ابن النقيب في النكت السراج (128/8) أن ما صححه هنا سبق قلم.

وقال الأذرعي في القوت (10/ 233): "جزم به الغزالي، وقال في البسيط والنهاية إنه مقطوع به، وهو الصواب في الشامل وغيره، وقضية كلام الجمهور".

قلت: أكثرهم لم يرجحوا منهم الماوردي في الحاوي (246/15) والشيرازي في المهذب (288/2) والروياني في البحر (333/4) والشاشي في الحلية (487/5) والبغوي في التهذيب (96/8) والعمراني في البيان (456/7) وغيرهم.

وإلى هذا أشار الأذرعي بقوله: " وأرسل أصحاب المهذب والتهذيب والبيان وغيرهم الوجهين".

تحرير

قال أبو عبد الباري:

الراجح المعتمد هو ما صححاه في الروضة والشرح الكبير، وذلك لوجوه:

الوجه الأول: أن الروضة متأخر في التأليف عن المنهاج، فيكون ما فيها آخر قولي النووي، وما في المنهاج مرجوع عنه، فيترجح ما في الروضة، على ما في "المنهاج".

الوجه الثاني: أن الجمهور على ترجيح ما في الفتح والروضة، وهو من المرجحات، فكان أولى من الآخر.

الوجه الثالث: أن التسوية قياس قول الشافعي في أبواب متفرقة، وهو المعتمد.

منها: التسوية في بذل السبق في المناضلة.

قال الشافعي في الأم (4/251): " والسبق على من بذله دون حزبه، إلا أن يدخل حزبه أنفسهم معه في ضمان السبق، أو يأمروه أن يسبق عنهم، فيلزم كل واحد منهم حصته على قدر عدد الرجال، لا على قدر جودة الرمي".

هذا في السبق، فلا يفرق بين أفراد الحزب بجودة رميهم، وإنما يكون ضمان السبق على الرؤوس، والغُنم بالغرم، فكذلك يكون اقتسام ما وجدوه على الرؤوس.

ومنها: التسوية في استحقاق الشفعة بين الشركاء، ففي الأم (3/4): " وإذا كانت الدار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر سدسها، وللآخر ثلثها، وباع صاحب الثلث، فأراد شركاؤه الأخذ بالشفعة، ففيها قولان:

أحدهما: أن صاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم، وصاحب السدس يأخذ سهما، على قدر ملكهم من الدار، ومن قال هذا القول: ذهب إلى أنه إنما يجعل الشفعة بالملك، فإذا كان أحدهما أكثر ملكا من صاحبه، انبغى بقدر كثرة ملكه، ولهذا وجه.

والقول الثاني: إنهما في الشفعة سواء، وبهذا القول أقول، ألا ترى أن الرجل يملك شفعة من الدار فيباع نصفها، أو ما خلا حقه منها، فيريد الأخذ بالشفعة بقدر ملكه، فلا يكون ذلك له، ويقال له: خذ الكل، أو دع، فلما كان حكم قليل المال في الشفعة حكم كثيره ،كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء؛ لأن اسم الملك يقع على كل واحد".

فحكى قولين، واختار القول بالسوية وإن تفاوتت حصصهم، لأنهم سواء في أصل الاستحقاق، وقياس ذلك أن يكونوا في قسمة السبق سواء، لا يؤثر تفاوت إصاباتهم.

ومنها: التسوية في استحقاق الغنيمة: ففي الأم (2/98): "وسن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أربعة أخماسه لمن أوجف على الغنيمة، للفارس من ذلك ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، فلم نعلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فضل الفارس ذا الغناء العظيم على الفارس الذي ليس مثله، ولم نعلم المسلمين إلا سووا بين الفارسين؛ حتى قالوا: لو كان فارس أعظم الناس غناء، وآخر جبان، سووا بينهما، وكذلك قالوا في الرجالة".

فإذا كان الجيش سواء، من كان ذا نكاية في الحرب، ومن كان دون ذلك، يستوي الفرسان فيما بينهم، والرجالة فيما بينهم، فقياس ذلك أن يستوي أفراد الجزب الناضل في القسمة.

المسألة الثانية عشرة: في كتاب الأيمان

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

والثاني بعد العشر: يامن قد حوى للعلم خذه بكتاب الدعوى

بـفصله الـثاني أتـاك آخـره وهو "**وقيل: إن ادعى مباشرة**

سببه حَلَفَ" .....

وهذه المسألة الثانية عشرة هي قول النووي في المنهاج (467/3 ط. الحداد): " ولو ادعى ولي صبي دينا له، فأنكر ونكل لم يحلف الولي، وقيل: يحلف، وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حُلِّف "[1].

قال أبو عبد الباري:

رجح النووي هنا عدم تحليف الولي إذا أنكر المدعى عليه، ولم تكن للمدعي بينة، ونكل عن الحلف، وهذا الذي قاله هنا مخالف لما تقدم في المنهاج، وما قاله النووي في الروضة وأصلها.

---

[1] وقال الرافعي في المحرر (ص 1724 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): " ولو ادعى ولي الصبي دينا له على إنسان، فأنكر ونكل، فالذي رجح من الوجوه أن اليمين لا ترد عليه، والثاني: أنها ترد عليه، والثالث: إن ادعى ثبوته بسبب باشره ردت، وإلا فلا".

أما المنهاج: فتقدم في الاختلاف في الصداق (496/2 ط. الحداد): " ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة، أو مجنونة تحالفا في الأصح ".

وأما الروضة: فقال في الصداق (326/7): " اختلف الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة، فقال الولي: زوجتكها بألفين، فقال: بل بألف. فوجهان. أصحهما عند الأصحاب: يتحالفان ".

وأما أصل الروضة وهو الشرح الكبير: فقال في الصداق (337/8): " إذا وقع الاختلاف بين ولي الصغيرة والمجنونة، وبين الزوج، فقال الولي: زوجتها بألف، وقال الزوج: بل بخمسمائة فوجهان:

أظهرهما: في المذهب، وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: أنهما يتحالفان ".

وظاهر ذلك ترجيح الوجه الثاني، وهو تحليف الولي.

ومال الرافعي في باب الدعاوى إلى الوجه الثالث القائل بالتفصيل فقال في الشرح الكبير (218/13): " ولا بأس بوجه التفصيل، ولقد رجحه أبو الحسن العبادي، وبه أجاب السرخسي في "الأمالي". وتبعه النووي في الروضة (50/12).

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

اختلاف قول الشيخين هنا نبه عليه غير واحد ممن جاء بعدهم، وعلى رأسهم الإسنوي في المهمات، وحمل الإسنوي قول الشافعي الآتي عليه فقال في المهمات (411/9):" والفتوى على ما وقع فيه هذا الاختلاف، وهو الذي باشره الولي، إنما هو الحلف على وفق ما بحثه الرافعي، فقد نص عليه الشافعي -رحمه الله- في "الأم".

وتبعه على ذلك الهيتمي في التحفة (325/10) والخطيب في المغني (479/4) وغيرهما فجعلوا الوجه الثالث، وهو الاعتبار من رأس المال من القيلات المعتمدة.

تحرير

قال أبو عبد الباري:

ما رجحه الشيخان في الروضة والشرح الكبير، هو الموافق لنص الشافعي، فقد قال في الأم (77/5):" إذا اختلف الرجل والمرأة في المهر قبل الدخول أو بعده، وقبل الطلاق أو بعده، فقال: نكحتك على ألف، وقالت: بل نكحتني على ألفين، أو قال: نكحتك على عبد، وقالت: بل نكحتني

على دار بعينها، ولا بينة بينهما، تحالفا... وهكذا إذا اختلف الزوج وأبو الصبية البكر أو سيد الأمة"، ولم يفصل في الحكم بل أطلق القول بتحليف الولي.

وهذه المسألة أيضا من مسائل "البغية" أيضا، وفيها توضيح أكثر مما هنا، فمن أراد ذلك رجع إليه.

المسألة الثالثة عشرة: في العتق

قال العلامة بن سعيد اللحجي:

..... **وثالث العشر: أتاك بعده**

في العتق قد جاءك في الفصل الذي بعد الكتاب فادر هذا واحتذي

وهاكه بلفظه: "وقيلا: من رأس المال" تم ما قد قيلا

وهذه المسألة الثالثة عشرة هي قول النووي في المنهاج (3/483 ط. الحداد): " ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض، عتق من ثلثه، وقيل: من رأس المال "[1].

ما ضعفه النووي هنا بقوله (وقيل: من رأس المال)، هو الذي صححه في الروضة (6/203) فقال: " إذا ملك في مرض موته من يعتق عليه، فإن ملكه بالإرث، فهل يعتق من الثلث، أم من رأس المال؟ وجهان، رجح البغوي والمتولي كونه من الثلث.

---

[1] وقال الرافعي في المحرر (ص 1751 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): " ولو ملك في مرض الموت من يعتق عليه نظر: إن ورثه، أو وهب منه، أو أوصى له، عتق عليه.

ويعتبر عتقه من الثلث، أو من رأس المال؟ فيه وجهان، أصحهما الأول ".

والأصح: كونه من رأس المال، وبه قطع الأستاذ أبو منصور، وفي كلام الشيخ أبي علي وغيره: ما يقتضي الجزم به".

وهو قول الرافعي في الشرح الكبير (131/7): "قال في "التهذيب": الأول أصح، وذكر المتولي أنه ظاهر النص، وأن الثاني من تخريج ابن سريج، لكن الأشبه ترجيح الثاني على ما أجاب به في الكتاب؛ لأن في كلام الشيخ أبي علي وغيره ما يقتضي الجزم به، ورفع الخلاف، وأيضا فلم يورد الأستاذ أبو منصور غيره".

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

ما ذكرناه من ترجيح الشيخين في الروضة والشرح الكبير، قد نبه على اختلاف قولهما الإسنوي في المهمات (353/6-354) فقال بعد نقله كلام الرافعي:" ذكر مثله في "الشرح الصغير" في باب العتق أن عتقه محسوب من رأس المال، وعبر بالأصح وقال في "الشرح الكبير" هناك أن الأولى بالترجيح أن المملوك بالإرث يحسب عتقه من رأس المال، ولم يرجح شيئًا في المملوك بالهبة والوصية، واختلف كلام النووي أيضًا فصحح في هذا الباب حسبانه من رأس المال، ولم ينقله عن البغوي كما

نقله الرافعي وصحح في "المنهاج" هناك حسبانه من الثلث، وذكر في "الروضة" أعني في العتق نحو ما ذكره الرافعي".

وذكر الولي العراقي في التحرير (802/3) عن شيخه البلقيني في "تصحيح المنهاج": أنه الأصح الذي يقتضيه نص الشافعي، على أن المحجور عليها بفلس لو أصدقت أباها عتق عليها، ولم يكن للغرماء منه شيء؛ لأنه يعتق ساعة يتم ملكها عليه، قال شيخنا: وهو المعتمد في الفتوى".

وهو الذي اعتمده الهيتمي في التحفة (368/10) والرملي في النهاية (389/8) والخطيب في المغني (460/6) وابن قاضي شهبة في البداية (563/4).

تحرير

قال أبو عبد الباري:

المعتمد ما في "فتح العزيز" و"الروضة"، وذلك لوجوه:

الوجه الأول: اختلاف قول الشيخين في الترجيح، وأن الروضة متأخر على المنهاج، فيقدم ما فيه إذا اختلفا.

الوجه الثاني: أن هذه الصورة أكثر شبها بما ملك بالإرث مما بلغه بالعوض، وهو أولى من اعتبار مجرد الاختيار.

ومذهب الشافعي إلحاق الفرع المتردد بين أمرين بأكثرهما شبها به كما قال في الأم (2/124): " ونحن نجمع بالقياس بين ما أشبه في وجه، وإن خالفه في وجه غيره، إذا لم يكن شيء أشد مجامعة له منه، فيرى أن الحجة تلزم به العلماء".

الوجه الثالث: أن هذا هو مقتضى قول الشافعي الذي ذكره البلقيني، وهو قول الشافعي في الأم (5/72 مع بعض الاختصار): " ولو أصدقها أباها، عتق ساعة عقد عليها عقد النكاح، ولم يحتج إلى أن يتفرقا، كما يحتاج إليه في البيع، ويتم تملكها الصداق بالعقد، وكذلك لو أفلست، أو أصدقها أباها وهي مفلسة، ثم طلقها، لم يكن له نصفه، ولا للغرماء منه شيء، لأنه يعتق ساعة يتم ملكه بالعقد".

ومقتضى ذلك أنه إذا عتق عليها في معاوضة غير مالية، فلأن يعتق عليها في غير معاوضة أولى.

الوجه الرابع: أن هذا مقتضى دلالة السنة، ففي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: " من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر "[1]، فيدل بعمومه على أنه يعتق عليه سواء ملكه بعوض أو بدون عوض.

(1) رواه أبو داود (رقم 3949) والترمذي (رقم 1365) وابن ماجه (رقم 2524) وأحمد (رقم 20167) وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب به.

وصححه الألباني في الإرواء (رقم 1746) والأرناؤوط في تخريج المسند، وغيرهما.

المسألة الرابعة عشرة: في الردة

قال العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي:

وصاحب المنهج زاد آخرا وهي به تكون أربع عشرا

صريح لفضه: "وقيل: يجب التفصيل" فاحفظ ما ذكرت تنجب

وهذه المسألة الرابعة عشرة هي قول النووي في المنهاج (200/3 ط. الحداد): " وتقبل الشهادة بالردة مطلقا وقيل: يجب التفصيل "[1].

وما رجحه النووي هنا موافق لما رجحه في الروضة (72/10) فقال: " وهل تقبل الشهادة على الردة مطلقا، أم لا تقبل حتى يفصل لاختلاف الناس فيما يوجبها؟ فيه قولان، أظهرهما: الأول".

ونحوه قول الرافعي في الشرح الكبير (110/11): " وقوله "ولا ينبغي، أن تقبل الشهادة على الردة مطلقا" ميل إلى اشتراط التفصيل، والظاهر خلافه".

---

[1] وقال الرافعي في المحرر (ص 1400 ط. دار السلام، تحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري): " وهل تقبل الشهادة على الردة مطلقا، أم لابد من التفصيل؟ فيه وجهان، والظاهر قبول الشهادة المطلقة".

فلم يختلف قول الشيخين في هذه المسألة، إلا ما ما ذُكر من التعارض بين هذا وما قالاه في تعارض البينتين، وظاهر صنيع النووي في المنهاج أن الخلاف وجهان، وفي الروضة (72/10) أنهما قولان، واعتذر له الإسنوي في المهمات (299/8) بأن القولان في هذه المسألة مخرجان، قال:" فلا اعتراض على النووي حيث جعله في "الروضة" قولين وفي "المنهاج" وجهين".

تعقيب

قال أبو عبد الباري:

هذه المسألة الأخيرة التي عزاها العلامة اللحجي لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وقد سبقه إلى ذلك الإسنوي والبلقيني.

قال الإسنوي في المهمات (298/8):" اعلم أن ما نقله عن الإمام بحثًا من الاكتفاء بالإطلاق وأقره عليه، واقتضي كلامه عدم وقوفه على ما يخالفه حتى اغتر به هو، فأطلق تصحيحه في "المحرر" وكذلك النووي في أصل "الروضة" عجيب مردود عقلاً ونقلاً.

أما النقل: فلأن المعروف وجوب التفصيل على خلاف ما قاله، فقد صرح به القفال في "الفتاوي"، وكذلك الماوردي في "الحاوي"، والغزالي في

"الوسيط" في هذا الباب، وصرح به في كتاب الشهادات جماعة منهم الشيخ في "المهذب"، والشاشي في "المعتمد"، وابن عصرون في كتابه المسمى "بالانتصار"، والعمراني في "البيان"، وهو مقتضي كلام القاضي أبي الطيب في "تعليقته"، قبل كتاب القاضي إلى القاضي بأوراق، وأجاب الرافعي في أوائل الطرف الثالث من الباب الخامس المعقود لتعارض البيتين بنحوه".

وحكى الولي العراقي في التحرير (179/3) عن البلقيني أنه ليس في المسألة قولان، ولا وجهان، إلا من تخريج الإمام الذي لا يصح، والمسألة مقطوع فيها بوجوب التفصيل، وهو المعتمد الذي لا يجوز غيره".

وكذلك ذكر الأذرعي في القوت (16/9) أن الأقوال من تخريج الإمام على الشهادة على البيع وسائر العقود، هل تقبل مطلقة أم لابد من التفصيل، ثم قال:" لم أر القبول مطلقا إلا في كلامه، وما أخذ منه، والمنقول الأشهر التفصيل، وهو المذهب".

ثم ذكر أن النووي تبع الإمام، وقال فيه والرافعي:" لم يعقبا على المسألة، ولا أعطاها حقهامن العقل والنقل، بل تبعا الإمام، ثم فصل ذلك".

وقال الدميري في النجم (84/9): " وهذا الذي ضعفه المصنف هو القوي الصحيح المعتمد في الفتوى، وفاقًا للقفال والبغوي والمتولي والشاشي والقاضي أبي الطيب وأصحاب "المهذب" و"البيان" و"الذخائر" و"الحاوي" و"الوسيط" و"الانتصار"، وأجاب الرافعي بنحوه في تعارض البينتين".

ثم تبعهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فقال في فتح الوهاب (188/2) في قوله (وقيل: التفصيل): " وجرى عليه في الروضة وأصلها في باب تعارض البينتين، لكنهما صححا هنا في الأصل وغيره عدم الوجوب وقال الرافعي عن الإمام: أنه الظاهر، لأن الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا على بصيرة، والأول هو المنقول، وصححه جماعة منهم السبكي، وقال الإسنوي: إنه المعروف عقلا ونقلا".

تحرير

قال أبو عبد الباري:

هذا أهم ما ذكره المعترضون على الشيخين في ترجيح قبول الشهادة على الردة مطلقا، ولم أر أحدا منهم ذكر نصا للشافعي في المسألة، وظاهر

عبارات الشافعي وألفاظه في المسألة تدل على قبول الشهاد بالردة مطلقا، وعدم اشتراط التفصيل فيها، وهذه بعض نصوصه:

قال الشافعي في الأم (172/6 باب الشهادة على المرتد):" ولو شهد شاهدان أن رجلا ارتد عن الإيمان، أو امرأة، سئلا، فإن أكذبا الشاهدين، قيل لهما: اشهدا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتبرآ مما خالف الإسلام من الأديان، فإن أقرا بهذا لم يكشفا عن أكثر منه، وكان هذا توبة منهما ولو أقرا وتابا قبل منهما".

وقال فيه أيضا (175/6):" ولو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد، وقالا: ارتد مكرها، أو ارتد محدودا، أو ارتد محبوسا، لم يغنم ماله، وورثه ورثته من المسلمين، ولو قالا: كان محليا آمنا حين ارتد،كانت تلك ردة وغنم ماله".

وهذا في ردة الأسير، إذا شهدا عليه أنهما سمعاه يرتد وهو آمن حكم بردته، ولم يشترط التفصيل فيها.

وفي مختصر المزني (450/2 ط. الداغستاني):" قال الشافعي: ولو شهد عليه شاهدان بالردة وأنكر، قيل: إن أقررت بأن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتبرأ من كل دين خالف الإسلام، لم يكشف عن غيره".

وظاهر هذه النصوص موافق لما اختاره الشيخان من قبول الشهادة على الردة مطلقا، فإذا لم يعارضها ما هو أقوى منها من نصوص الشافعي، كان القبول مطلقا هو المعتمد.

ويشهد لهذا ما ذكره ابن القاص في أدب القاضي (245/1) عن الشافعي أنه قال: "ولو ادُّعي على رجل أنه ارتد هو، وهو منكر لم أكشف عن الحال، وقلت له: قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأنك بريء من كل دين خالف الإسلام".

وأفتى به الرملي وانتصر له، ففي فتاويه (30/4): "المعتمد ما ذكره الشيخان في هذا الباب من قبول الشهادة بالردة مطلقا، وقول من قال: إن المنقول خلافه، وإنه احتمال للإمام مردود بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وعلى تقدير تسليم ما قاله فاحتمال الإمام وجه في المذهب، وقد رجحاه لقوة دليله، ولا يخالفه ما ذكره الشيخان في باب تعارض البينتين لظهور الفرق بينهما".

قال أبو عبد الباري:

أشار الرملي إلى ظهور الفرق بين مسألتنا ومسألة تعارض البينتين، وهو كما قال، فإن ما جرى فيه التعارض لزمه الترجيح، ولا يكون إلا بمعرفة

التفصيل بخلاف ما ليس فيه تعارض، فإنه لا يوجب التفصيل مجرد الاحتمال العاري عن القرائن، ولذلك يقوى القول بالتفصيل إذا كان الشاهد من الخوارج لما عرف من مذهبهم بالتكفير بما ليس بمكفر من الذنوب أو المباحات، أو حتى بالحسنات.

وأما ما احتج به بعضهم من النظائر ففي أكثرها نظر، إما لوجود فارق بينهما، أو لأنها من مسائل الخلاف، فيكون من باب بناء المختلف فيه على المختلف فيه، وهو مسلك سقيم، وقد يكون الراجح فيها عدم التفضيل.

وما ذكره بعضهم من وجوب تفسير الجرح، وقياس الشهادة بالردة عليه عليه فضيعف من وجهين:

أولهما: أن وجوب تفسير الجرح، وعدم قبوله مطلقا من مسائل النزاع المشهورة، فيكون من باب بناء المختلف فيه على المختلف فيه.

وثانيهما: أن الأصح في الجرح قبوله غير مفسر إلا إذا تعارض الجرح كالبينتين، ولهذا يبحث العلماء لزوم تفسير الجرح عند التعارض.

الخاتمة:

بعد الدراسة والبحث المتقدم يتبين ما يلي:

أولا: أن مسائل القيلات المعتمدة هي ما اختلف فيها قول النووي، فرجح في الروضة خلاف ما رجحه في المنهاج، والروضة متأخرة عن المنهاج، والقاعدة أن العالم إذا اختلف قوله وعُلم المتأخر، كان ذلك رجوعا منه عن القول الأول، وعلى هذا يُقدّم القول الجديد للشافعي على القديم.

ثانيا: أن الرافعي قد لا يصرح بالترجيح في الشرحين الكبير والصغير، لكن يكون مقتضى كلامه ترجيح بعض الأقوال، فيصرح النووي بترجيح ذلك، كما نبه عليه الإسنوي مرارا.

ثالثا: أن الأصل في انتقاد هذه المسائل للإسنوي في "المهمات"، وهي مأخوذة منه، ثم تبعه عليها من بعده، ومن هذا تعلم أهمية كتاب الإسنوي هذا لدارس المنهاج والروضة.

رابعا: أن المسائل الواردة في هذا البحث التي تضمنتها منظومة القيلات المعتمدة منصوصة للشافعي إلا أربعة، والمعتمد فيها ما في نصوص الإمام الشافعي.

خامسا: أن هذه القيلات هي المعتمدة، إلا في ثلاث مسائل، الصحيح المعتمد فيها ما في متن المنهاج، اثنان منها منصوصة للشافعي، والثالثة أشبه بنصوص الشافعي.

كان الانتهاء منه صباح الثلاثاء، السادس من شهر ذي القعدة، سنة ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين، والموافق للرابع عشر من شهر مايو، سنة ألفين وأربع وعشرين للميلاد، وذلك بمدينة نيروبي – عاصمة كينيا، بشرق أفريقيا.

والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لكاتبه وقارئه، إنه نعم المولى ونعم النصير.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي